

1500175-15.2021.8.26.0573

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: CRISTINA ESCHER

Comarca: Botucatu

Foro: Foro de Botucatu

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/01/2022

... é suficiente para a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes.

Sobre a validade dos depoimentos policiais, em crimes de tráfico de drogas, o Tribunal de Justiça já se pronunciou:

APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE Inviável a absolvição se as ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Botucatu

Foro de Botucatu

2ª Vara Criminal

PRAÇA IOLE DINUCCI FERNANDES, SEM Nº, Botucatu-SP - cep 18606-572

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500175-15.2021.8.26.0573 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500175-15.2021.8.26.0573

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2159058/2021 - DISE - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Botucatu, 2159058 - DISE- DEL.SEC.BOTUCATU, 632/21/200 - DISE- DEL.SEC.BOTUCATU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CRISTIAN DIAS MACHADO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CRISTINA ESCHER

Vistos.

CRISTIAN DIAS MACHADO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nos artigos 33, caput e 35, ambos c.c artigos 40, incisos III e VI, todos da Lei n.º 11.343/06, em concurso material, porque, no dia 12 de junho de 2021, por volta das 21h30min., na Rua Paulo Francisco de Barros, 125, Vila Real, nesta cidade e comarca, nas imediações de estabelecimento de ensino, foi surpreendido trazendo consigo drogas para distribuição ao consumo de terceiras pessoas, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, sendo que para tanto envolveu, na sua prática, o adolescente Wesley Campos Domingues (documento de fl. 32).

Consta, também, que nas mesmas condições de tempo e espaço do fato anterior, CRISTIAN DIAS MACHADO e o adolescente Wesley Campos Domingues associaram-se para a prática do tráfico de drogas.

O rito da Lei 11.343/06 foi convertido em ordinário, a denúncia foi recebida (fls. 138/139), o réu foi citado (fls. 148) e apresentou resposta à acusação (fls. 151/153). Foi ratificado o recebimento da denúncia (fls. 154/155) e designada audiência de instrução. Em audiência foram ouvidas as testemunhas arroladas e o réu interrogado.

Nos memoriais escritos, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal (fls. 172/177).

A defesa, por seu turno, requereu a absolvição, com fundamento no artigo 386, II, V, VII do Código de Processo Penal. Caso contrário, pleiteou a desclassificação para o crime de posse para uso pessoal. Subsidiariamente, que a pena seja fixada no mínimo legal e o réu possa recorrer em liberdade (fls. 178/184).

É o relatório.

D E C I D O.

No mérito, a ação penal é procedente.

A materialidade criminoso ficou comprovada pelo Auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), Boletim de ocorrência (fls. 07/09), auto de Exibição e Apreensão (fl. 10/11), laudo de constatação de fls. 14/25, Exame químicotoxicológico (fls. 125/128) e pela prova oral colhida.

A autoria está, igualmente, caracterizada.

A testemunha de acusação Carlos Alexandre Lauriano, policial militar, relatou que em patrulhamento de rotina entraram em uma via, os dois rapazes, ao vê-los, empreenderam fuga em terreno. Abordaram os dois, com o menor foram encontradas duas porções de crack e 70,00. Cristian tinha pochete com 55 porções de maconha, 35 porções de crack, 29 porções de de cocaína, mais R\$ 138,00. Os dois assumiram que estavam vendendo drogas no local. Foi feito contato com a mãe do menor. Estavam perto de uma creche e da Casa Transitória. O terreno é na mesma rua da casa transitória. Não os conhecia. Eles confirmaram que vendiam drogas juntos no local. A testemunha de acusação Victor Zambonato Bariqueli, policial militar, afirmou que em patrulhamento de rotina no bairro Santa Elisa e nas proximidades de uma creche, viram os dois saindo de uma casa abandonada. Eles fugiram, mas foram abordados. Na busca, encontraram drogas e dinheiro com ambos. Eles confessaram que estavam traficando. Foi feito contato com a genitora do menor. Com Cristian havia uma pochete com 55 porções de maconha, 35 de crack e 29 de cocaína, bem como 138,00. Com o adolescente havia embalagem de bala com 12 porções de crack e 70,00. As embalagens das drogas que estavam com o adolescente e com o maior eram idênticas. Wesley disse que fazia só vendia crack e Cristian, os outros entorpecentes, mas havia crack com Cristian. Wesley disse que cada um vendia um tipo de droga. Não conhecia nenhum dos dois.

Na fase inquisitiva o réu silenciou (fl. 61). Em juízo, relatou que sua mãe lhe deu R\$ 200,00. Foi ao ponto de tráfico, encontrou o menor, não havia maconha no peso. Entrou para comprar. O menor ofereceu "goró" e pediu que ele segurasse uma pochete. Então, os policiais o encontraram na residência. Tinha uma menina lá, que os policiais não abordaram. Não conhecia o rapaz que lhe entregou a pochete. Ia uma vez por mês pegar maconha no peso, só fuma em casa. Ele confiou, entregou a pochete. Ia entregar a pochete para a menina que estava na casa. Não sabia que ali havia drogas. Não tem outros processos. Tem vinte anos. Trabalhava na roça de laranja. O rapaz ofereceu bebida e pediu que guardasse a pochete, pois ia comprar a bebida. Perguntou o que havia dentro e ele desconversou, dizendo para entrar no interior da casa. Ele foi ao portão, entregar entorpecentes a usuários. No momento em que foi adquirir drogas na casa, apareceram mais pessoas no portão. Quando a polícia chegou, usuários continuavam no portão. Não conhece aquela menina, ia passar a pochete para ela, chegou a dizer a ela para segurar, mas ela o mandou aguardar o rapaz. Ia uma vez por mês ao local para comprar maconha e Wesley sempre estava ali.

A ação merece parcial procedência, senão vejamos.

A negativa de autoria não convence. Difícil crer que um vendedor de drogas

entregaria uma pochete com drogas para um usuário cuidar enquanto aquele comprava bebidas.

No tocante à finalidade com que o réu trazia a substância entorpecente, não há qualquer dúvida de que a sua intenção era a de entregá-la ao consumo de terceiros, em razão da droga encontrada em seu poder, da confissão informal aos policiais, que, por si só, já é suficiente para a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes.

Sobre a validade dos depoimentos policiais, em crimes de tráfico de drogas, o Tribunal de Justiça já se pronunciou:

APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos e a quantidade de drogas evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes. Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o réu. RECEPÇÃO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO ACOLHIMENTO Provas dos autos suficientes a demonstrar que a apelante conduziu o veículo em questão ciente de sua origem ilícita. Dolo evidenciado Recurso parcialmente provido, somente para reduzir as penas (TJSP Apelação Criminal nº 1503917-04.2017.8.26.0536; Relator(a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Comarca: Praia Grande; Órgão julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 08/04/2020; Data de publicação: 08/04/2020).

Também não se pode ignorar o fato do réu ter esboçado reação de fuga quando avistou os policiais, comportamento este incompatível com a de alguém que não estava envolvido no tráfico.

Cumpram ainda destacar que também houve apreensão, no mesmo contexto fático, de certa quantia em dinheiro em poder do réu, não sendo comprovada sua origem.

Nesse sentido:

"Tóxico - Tráfico - Quantidade do produto, forma de embalagem e dinheiro apreendido com o acusado - Circunstâncias que induzem à certeza de sua destinação ao comércio - Desclassificação para uso inadmissível." (TJSP - AC 234.718-3 - Rel. Walter Guilherme - j. 17.02.1998 - JTJ 208/273)

Também ficou evidente que a prática do crime envolveu adolescente, pois o réu foi visto na companhia dele, sendo que ambos assumiram informalmente que estavam vendendo drogas no local em conjunto. Ademais, as porções encontradas com o réu e o adolescente estavam embaladas de forma idêntica.

Por fim, incidiu a causa de aumento disposta no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, pois ficou devidamente comprovada a prática da traficância nas imediações de uma casa transitória.

Por outro lado, quanto ao crime de associação para o tráfico, a absolvição se impõe, pois não ficou comprovado que o réu mantivesse uma associação estável com o menor, requisito necessário para a caracterização do crime.

Com efeito, a mera confissão informal, conforme narrado pelas testemunhas de acusação, sem maiores esclarecimentos, investigações prévias e produção de outras provas em juízo, não permitem a conclusão do fato ou mesmo de que houve "dolo de se associar com permanência e estabilidade para caracterização do crime de associação para o tráfico" (HC 139.942/SP, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, j. 19.11.2012, noticiado no Informativo 509).

Nesses termos, ao contrário do que pretende a Defesa, o conjunto probatório é harmônico, robusto e conclusivo quanto à materialidade e à autoria do crime de tráfico de entorpecentes, não existindo margem alguma para a absolvição.

Também não há que se falar em desclassificação para o delito de posse para uso pessoal, visto que a quantidade e variedade de drogas apreendidas com o réu não condizem com o uso.

Demonstrada a ocorrência do crime de tráfico e comprovada a responsabilidade criminal do acusado, a procedência em parte da denúncia é a medida que se impõe.

Passo à dosimetria da pena.

Artigo 33 da Lei 11.343/06

Na primeira fase de aplicação da pena, anoto que o réu não revela maus antecedentes, porém consideradas as circunstâncias previstas no artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e no art. 59 do Código Penal, pela natureza das drogas apreendidas (cocaína e "crack"), fixo a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, ou seja, 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade, razão pela qual volto a pena ao piso, fixando-a em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na terceira fase de fixação de pena, uma vez que a prática do crime envolveu adolescente, aumento a pena em 1/6, fixando-a em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. Ainda nesta fase, visto que delito imputado fora praticado nas imediações de uma casa transitória, aumento a pena em mais 1/6, fixando-a em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, além de 680 dias-multa, no valor mínimo unitário.

Deixo de aplicar a causa de diminuição do §4º, do artigo 33, Lei nº 11.343/06, pois, em que pese a primariedade do réu, a quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas demonstram dedicação à atividade criminosa de comércio ilícito de drogas.

Nesse sentido:

"Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06). Reconhecimento da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo. Impossibilidade. Condenação por associação que desautoriza o reconhecimento da minorante. Precedentes. Recurso não provido. 1. A condenação por integrar associação criminosa para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei de Drogas) é, por si só, fator mais do que suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. 2. O recorrente foi beneficiado sobremaneira pelas instâncias de mérito com a aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas no patamar de 1/6 (um sexto), quando, pelas circunstâncias, não faria jus ao benefício. 3. Recurso ordinário ao qual se nega provimento. (RHC 128452, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 22/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-210 DIVULG 20-10-2015 PUBLIC 21-10-2015)"

Tendo em vista a natureza hedionda do delito de tráfico de entorpecente, o regime inicial de cumprimento de pena será o FECHADO.

Sobre a pertinência da fixação de referido regime de cumprimento de pena, trago o seguinte precedente:

"Por fim, mantenho o regime inicial fechado para início do desconto da corporal, sendo o único compatível com o delito, dada a determinação legal em se tratando de crime hediondo (art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90). Cumpre observar que o ilícito do qual ora se trata, equiparado a hediondo, tem como principal engrenagem motora a dependência química e psíquica, principalmente por parte de jovens de diferentes classes sociais, o que acaba por resultar no aumento da criminalidade pelo cometimento de crimes mais graves em prol do sustento de tal vício. Daí o reconhecimento da alta periculosidade da conduta, de forma que o cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado permitirá aos réus uma maior recuperação, bem como a importante reflexão quanto ao impacto social e a gravidade de sua conduta." (TJSP, 4ª Câmara Criminal, AP 0002479-41.2010, Rel. Edison Brandão, j. 02/07/2013).

Como se sabe, a finalidade da lei é proteger a saúde pública, evitando-se o dano que o uso de drogas causa à saúde e a única forma de se coibir tal prática, com sucesso, é através do combate ao narcotráfico e da não permissão de que aqueles que se vêem acusados e até condenados de tais práticas sejam, desde logo, reintegrados ao convívio social, sem que percebam a gravidade de suas ações.

No mais, persistem inalteradas todas as razões já expostas por força da decisão que decretou a prisão preventiva do réu.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da ação penal para CONDENAR o réu CRISTIAN DIAS MACHADO, à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e ao pagamento de 680 dias-multa, no mínimo legal, como incurso no artigos 33, c.c artigos 40, III e VI, todos da Lei n.º 11.343/06 e ABSOLVÊ-LO da prática do crime previsto no artigo 35 da Lei 11.343/06, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Decreto o perdimento do numerário apreendido, em favor da União, para conversão em renda do FUNAD. Transitada em julgado, requisite-se a transferência.

O réu, diante da necessidade da prisão cautelar durante todo o processo e desta condenação que a ratifica, não poderá apelar em liberdade, pois reputo que continuam presentes os requisitos da prisão preventiva. Recomende-se-o na prisão em que se encontra, com as cautelas de praxe.

Honorários proporcionais

Custas na forma da Lei.

Botucatu, 17 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA